

C/ MARCOS SEGUNDO TOLEDO INOSTROZA,
HERNAN JORGE CARTER BAHAMONDES
DELITOS: ROBO CON INTIMIDACION,
ROBO LUGAR HABITADO
RUC: 1300090695-0
RIT: 349-2013

Santiago, siete de febrero del año dos mil catorce.

VISTOS:

Que con fecha tres de febrero del año dos mil catorce, se llevó a efecto la audiencia de juicio oral ante la Sala del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, integrada por los jueces don Rafael Andrade Díaz, quien la presidió, doña María Luisa Riesco Larraín como tercer integrante y doña Anaclaudia Gatica Collinet en calidad de redactora, en esta causa RIT 349-2013, RUC 1300090695-0, seguida en contra de los acusados **MARCOS SEGUNDO TOLEDO INOSTROZA**, cédula nacional de identidad 15.565.793-6, 30 años nacido en Santiago el día 4 de junio de 1983, soltero, maestro en estructuras metálicas, domiciliado en Pasaje Caspana Block N° 315, depto. B-34, Población Valle de la Luna, comuna de Quilicura, actualmente bajo prisión preventiva, y de **HERNAN JORGE CARTER BAHAMONDES**, cédula nacional de identidad 16.795.746-3, de 26 años de edad, nacido en Santiago el 22 de junio de 1987, soltero, operario de producción en Casa Ideas, y Mattel, domiciliado en Pasaje Volcán Guallatiri N° 219, Villa San Enrique, comuna de Quilicura, representados ambos por el abogado de la Defensoría Penal Pública, Jorge Fuentealba Labra, con domicilio en Mac Iver 370 Piso 11 Santiago, correo electrónico jfuentealba@dpp.cl, en calidad de autores del delito de Robo con Violencia y un delito de robo en lugar habitado.

La acción penal fue sostenida por el Ministerio Público, representado por el Fiscal Adjunto de la Fiscalía Regional Centro Norte Patricio Macaya Silva, con domicilio en Avda. Pedro Montt 1606, Edificio del Ministerio Público, piso 8, correo electrónico pmacaya@minpublico.cl.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Acusación. Que el **Ministerio Público** presentó acusación en

contra de los acusados individualizados anteriormente, por los siguientes hechos:

"El día 24 de enero de 2013, aproximadamente a las 03:30 horas, los acusados MARCOS SEGUNDO TOLEDO INOSTROZA, y HERNAN JORGE CARTER BAHAMONDES, abordaron a la víctima Wladimir Alexis Garrido Gómez, mientras ésta se encontraba en la intersección de avenidas Las Torres y Lo Ovalle, en la comuna de Quilicura. En ese contexto, el acusado MARCOS SEGUNDO TOLEDO INOSTROZA, extrajo de entre sus vestimentas un cuchillo, el cual puso a la víctima a la altura del pecho, exigiéndole hacer entrega del bolso que portaba, al tiempo que el acusado HERNAN JORGE CARTER BAHAMONDES, le propinó una patada al afectado en las piernas, instante en que el acusado Toledo Inostroza le sustrae a don Wladimir el bolso que portaba, que contenía diversas especies de propiedad de la víctima, dándose a la fuga ambos acusados con ellas en su poder.

Posteriormente, a minutos de ocurrido este hecho, ambos acusados ingresaron mediante escalamiento, forzando y abriendo los barrotes de la reja, al domicilio situado en Carmenere N° 060, en la misma comuna de Quilicura, lugar donde reside don Armando Modesto Martínez Sepúlveda y su grupo familiar, quienes se encontraban en el lugar. Una vez al interior del domicilio, los acusados sustrajeron cada uno una caja de herramientas, con las que intentaron darse a la fuga, siendo en esos momentos sorprendidos y detenidos por carabineros".

A juicio del Ministerio Público, los hechos antes descritos son constitutivos del delito de **robo con violencia e intimidación**, previsto y sancionado en el artículo 436 inciso 1° del Código Penal, en relación con los artículos 432 y 439 del citado cuerpo legal, en grado de consumado; y del delito de **robo en lugar habitado o destinado a la habitación**, previsto y sancionado en el artículo 440 N° 1, en relación con el artículo 432, ambos del Código Penal, en grado de consumado. Indicó que a los acusados ya individualizados les ha correspondido participación en ambos ilícitos, según lo dispuesto en el artículo 15 N° 1 del Código Penal, en calidad de autores, toda vez que intervinieron directa e inmediatamente en la ejecución de los hechos materia de la presente acusación.

A juicio de la Fiscalía, en la especie respecto de ambos acusados, concurre la circunstancia modificatoria de responsabilidad penal contemplada en el **artículo 456 bis N° 3 del Código Penal**, esto es, pluralidad de malhechores.

La Fiscalía requiere se imponga al acusado Marcos Segundo Toledo Inostroza, por el delito de robo con violencia e intimidación, la pena de **siete años de presidio mayor en su grado mínimo**; accesorias legales generales, contempladas en el artículo 28 del Código Penal, esto es inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, comiso del cuchillo incautado, con costas; y por el delito de robo en lugar habitado, la pena de **seis años de presidio mayor en su grado mínimo**; accesorias legales generales, contempladas en el artículo 28 del Código Penal, esto es inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; con costas; y al acusado **Hernán Jorge Carter Bahamondes**, por el delito de robo con violencia e intimidación, la pena de **siete años de presidio mayor en su grado mínimo**; accesorias legales generales, contempladas en el artículo 28 del Código Penal, esto es inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, con costas; y por el delito de robo en lugar habitado, la pena de **seis años de presidio mayor en su grado mínimo**; accesorias legales generales, contempladas en el artículo 28 del Código Penal, esto es inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, con costas de la causa.

SEGUNDO: Alegatos de apertura, clausura y réplicas. Que en su **alegato de apertura**, el **Ministerio Público** reiteró los hechos de la acusación, expuso que aquellos se probarían con los testimonios de las víctimas y los

policías y sostuvo que con la prueba no quedará otra opción que dictar sentencia condenatoria.

En el **alegato de clausura**, el Ministerio Público indicó que se probó más allá de toda duda razonable que don Wladimir esperaba locomoción en Quilicura, se acercaron a él los dos acusados, el señor Toledo lo intimidó con un cuchillo mientras el señor Carter dio un golpe en una de sus piernas para evitar que los siguiera. Don Wladimir llamó a carabineros, con quienes hicieron una ronda por el sector y en otra calle cercana encontraron a los detenidos saliendo de una casa con dos cajas de herramienta que habían sustraído del interior, reconociéndolos don Wladimir como las personas que lo habían asaltado y sustraído su bolso. Además, los acusados ingresaron a ese domicilio abriendo los barrotes de la reja, ingresaron al patio de la casa y sustrajeron las herramientas que portaban en el momento de la detención. El señor Cheuquian señaló que ellos recuperaron las herramientas, que el dueño de casa no se había dado cuenta porque estaba durmiendo, y cuando lo despertaron y le preguntaron si eran suyas las herramientas dijo que sí, y que los barrotes habían sido forzado. Además se acompañaron fotografías que muestran los barrotes forzados.

El delito de robo con intimidación se acreditó con los dichos de la víctima, don Wladimir y del funcionario Cheuquian y también se acreditó el delito de robo en lugar habitado, esto es que los imputados ingresaron a una casa habitación, forzando los barrotes de la reja –no hizo uso de su derecho a réplica-.

Que la **Defensa** señaló, en su **alegato de apertura**, que no va a controvertir la calificación jurídica respecto de ambos delitos, más bien intentará acreditar circunstancias que pudieran corresponder a los delitos. Le parece que con la prueba que se producirá, deberá estimarse que fue un grado de ejecución imperfecta en el delito de robo en lugar habitado, y espera que eso sea reflejado en la sentencia. Sólo anuncia que los afectados renunciarán a su derecho a guardar silencio y prestarán declaración.

En su **alegato de clausura** la Defensa indicó que tal como señaló en su apertura, no discutiría la calificación de los hechos. Sus alegaciones las hará en la audiencia de determinación de pena. En relación a la decisión del

Tribunal, estima que el grado de ejecución del delito de robo en lugar habitado debe ser estimado como frustrado, porque según los dichos del funcionario aprehensor, cuando ellos se acercaron, vieron a los acusados transponiendo la reja por donde habrían ingresado, se indica que no alcanzaron a desplazarse 15 metros y los detiene, eso, desde el punto de vista jurídico, da cuenta de una ejecución imperfecta del delito, independiente de la pena que corresponde por el artículo 450. En la acusación se contiene la agravante del artículo 456 bis N° 3 del Código Penal, que no debe acogerse a su juicio, porque en el delito de robo con intimidación el empleo del cuchillo fue el determinante de la disminución de las posibilidades de defensa de la víctima, eso es lo que debe valorarse al momento de estimar si concurre o no la modificatoria y respecto del robo en lugar habitado, no hubo interacción directa de sus representados con la víctima, por lo que no cobra relevancia el que hayan sido uno o dos las personas que ejecutaron el ilícito, no hay incidencia en la capacidad de defensa de la víctima. El ingreso al patio posterior, no sería cuestionado desde el punto de vista de la calificación jurídica, pero sí lo hará valer en el momento de determinación de pena.

TERCERO: Declaración de los acusados. Que advertidos de sus derechos los acusados, ambos renunciaron a aquel que les permite guardar silencio y prestaron declaración en el juicio oral, las cuales fueron las siguientes:

Don **Hernán Jorge Carter Bahamondes** expuso que ese día estuvieron compartiendo con unos amigos en su departamento de Valle de la Luna, salieron a ver a otro amigo a Marcoleta, llegaron a ese lugar y se encontraron con estos sujetos en el paradero, donde Marcos le arrebató el bolso, así como dice la acusación incriminándolos, y él le dio un puntapié y se dieron a la fuga. Después llegaron al lugar de la casa, inflaron un poquito la reja para poder entrar, entraron y había un mueble en el patio, lo abrieron y sacaron herramientas. Salieron de la casa y ahí, a unos metros, los detuvo Carabineros. Después llegaron con las víctimas y los reconocieron. Eso pasó.

Interrogado por la defensa, señaló que esto ocurrió el 23 de enero como las 04:00 horas. Marcos Toledo está su lado (se refiere al señor defensor). Antes estuvieron compartiendo tomándose unos tragos. El primer

hecho ocurrió en calle Lo Ovalle con Las Torres. Había 3 personas, una mujer y dos hombres, ellos se acercaron les preguntaron la hora y pasó lo que pasó. Marcos le arrebató el bolso que la persona portaba en la mano. Fue lo único que se sustrajo y él se dio a la fuga con Marcos. Después fueron a la casa de otro amigo, no lo encontraron y al regreso, encontraron la casa, inflaron la reja, esto es, la movieron un poco con la mano. Ellos no sabían que había gente ahí. Entraron al patio, vieron un mueble, lo abrieron y vieron que había unas cajas de herramientas. En ningún momento quisieron entrar a la casa, sustrajeron las cosas, con las cajas salieron del patio, por el mismo lado en que ingresaron, caminaron como veinte y tantos metros y llegaron los carabineros, que los detuvo. Después llegaron las víctimas en una patrulla al mismo sector donde estaban ellos. A ellos no les encontraron las cosas, no tenían los bolsos, lo botaron a la vuelta de donde pasó el suceso. Los carabineros les preguntaron a las víctimas, "ellos fueron" y las víctimas dijeron que sí. Incluso los llevaron al domicilio, no al de las herramientas. Las herramientas las devolvieron todas.

Contra examinado por el Ministerio Público, señaló que él vestía un polerón rojo, un blue jean y zapatillas blancas. Él golpeó a la víctima con un puntapié y Marcos Toledo le arrebató el bolso, le puso el cuchillo a la víctima y por eso la víctima entregó el bolso. Cuando salieron de la casa ellos iban con las maletas con las herramientas, las tenían en las manos.

Respondiendo las preguntas aclaratorias del Tribunal, señaló que el puntapié se lo dio a la víctima después de que le quitaron el bolso. A la vuelta del paradero botaron el bolso con las cosas.

A su turno **Marcos Segundo Toledo Inostroza** manifestó que estaban compartiendo en su departamento con Hernán Carter, era el cumpleaños de un amigo, salieron a buscar a otro amigo y como no estaba, en el transcurso de vuelta, encontraron en el paradero, esperando locomoción a una mujer y dos hombres, se acercó a la persona, intimidándolo y le pasó el bolso. Después Hernán Carter le dio un puntapié y arrancaron. Viendo que el bolso no tenía nada de valor, lo tiraron en la vereda, caminaron y vieron una casa, inflaron los barrotes entre los dos, e ingresaron al patio donde había un mueble con varias herramientas, sacaron las cajas con las herramientas, no tenían interés en entrar a la casa, salieron del patio y como

a los 20 metros, Carabineros los detuvo. Las cajas de herramientas estaban en el mueble. Cada uno llevaba una caja cuando fueron detenidos. Carabineros llegaron en un furgón, les pidieron las cédulas de identidad y en otra patrulla venían los reclamantes que los apuntaron y dijeron que ellos eran los que habían cometido el robo anterior. Carabineros abrieron las cajas, empezaron a ver qué había adentro y los subieron al furgón. En la comisaría les sacaron fotos a las herramientas.

Contra examinado por el Ministerio Público, señaló que él sacó el cuchillo en el paradero, se lo puso a la persona en el pecho, le dijo que no iba a pasarle nada, que entregara el bolso y la persona accedió a pasarle el bolso. Carter le dio un puntapié para evitar que los siguiera. A la casa entraron los dos, cada uno sacó una caja de herramientas y salieron por el mismo lugar por el que habían entrado. Siguió por la misma cuadra y antes de doblar fueron detenidos.

CUARTO: Convenciones probatorias. Que no se acordaron convenciones probatorias por los intervinientes.

QUINTO: Valoración de la prueba en cuanto al delito de robo con intimidación y violencia. Que la acusación fiscal indicó que la primera parte de los hechos eran constitutivos del delito de robo con intimidación y violencia. Ambos están previstos y sancionados en el artículo 436 inciso primero en relación con el artículo 432 y 439, todos del Código Penal, el cual requiere para su tipificación legal la existencia de los siguientes elementos: una apropiación de cosa mueble ajena; con ánimo de lucro; sin la voluntad de su dueño y que medie la intimidación y/o la violencia para despojar de sus especies a la víctima.

Que la prueba incorporada en juicio por el ente persecutor, particularmente la declaración de la víctima, fueron testigos que tomaron conocimiento de los hechos, ya sea en forma directa como muy próxima a su ocurrencia. Debe indicarse asimismo que tanto la declaración del ofendido como la de ambos encartados resultó sumamente conteste -como se analizará posteriormente-, como asimismo se consideró la declaración del carabinero que recibió la denuncia de la víctima y participó en la detención de ambos acusados, a raíz de un segundo ilícito que se cometió minutos después del robo que afectó a Wladimir Garrido Gómez por parte de los

acusados. Se hace presente que en relación a este delito, lo único controvertido por la defensa fue un eventual reconocimiento de la circunstancia atenuante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, y durante la etapa probatoria el Ministerio Público no incorporó un certificado de atención de urgencia del ofendido que figuraba dentro el auto de apertura y en su respectivo alegato de clausura sólo sostuvo que se trataba de un delito de robo con intimidación –y no violencia-, por lo que se entiende que el persecutor se desistió de la calificación efectuada en la acusación como constitutivo además de robo con violencia. Sin perjuicio de lo anterior, en el párrafo respectivo del presente considerando se analizará someramente por qué el Tribunal tampoco estimó el elemento de la violencia como concurrente, aun cuando se hubiese presentado el respectivo certificado de lesiones.

Que para tener por acreditada la fecha de ocurrencia del ilícito, esto es, que habría acaecido el día 24 de enero de 2013, se tiene por probado mediante el relato de la víctima Wladimir Alexis Garrido Gómez y del funcionario de Carabineros Rodrigo Andrés Cheuquian Gallardo de la 49 Comisaria de Quilicura, por cuanto ambos coincidieron en esa fecha, señalando los dos testigos que sucedió alrededor de las 3:30 horas, por cuanto el ofendido indicó que alrededor de esa hora esperaba micro en un paradero cuando se le acercaron los dos sujetos y que una vez ocurrido el hecho llamó de inmediato a carabineros, indicando de modo coincidente el carabinero aludido que alrededor de esa misma hora recibieron el llamado de la Central alertándolos de un delito en relación a una víctima de nombre Wladimir. En cuanto al lugar, se acreditó que fue en la intersección de avenida Las Torres y Lo Ovalle, por cuanto si bien Wladimir Alexis Garrido Gómez no proporcionó la ubicación exacta, indicó que él no era de la comuna de Quilicura –por lo cual se entiende que no conozca el nombre de las calles- y sí señaló que se encontraba en dicha comuna en un paradero esperando micro y que cuando llamó a carabineros, ellos llegaron alrededor de medio minuto después, proporcionando la intersección antes mencionada el carabinero Rodrigo Andrés Cheuquian Gallardo.

Que comenzando con el análisis de los elementos del tipo penal, en relación al elemento de la **intimidación**, se tomó en cuenta el relato del

ofendido **Wladimir Alexis Garrido Gómez**, quien indicó –en lo pertinente- que estaba por O'Higgins, pensó que iba a pasar la micro para irse a su casa, cuando en la vereda del frente vio a dos personas gritando, se le acercaron, uno se sentó y el otro se quedó detrás, él se iba a parar para irse, pero se quedó ahí intimidado, ahí uno le empezó a hablar, de repente se paró, le agarró el bolso y le dijo “entrega tu bolso” y eso –sic-. Señaló que en el paradero había tres personas más que se habían ido, él quedó solo, él estaba sentado abajo y uno se ganó en el paradero y cuando el sujeto le empezó a hablar, él se paró, quería irse, tenía miedo. En el primer momento no lo intimidaron, después cuando ya le agarraron la chaqueta, uno sacó un cuchillo y lo apuntó hacia la cara y él no se lo quería pasar, pero ya cuando la otra persona le dijo “pónele un balazo” ahí él soltó el bolso. Cuando él empezó a empujar, uno le pisó un pie, sujetándolo, él quería puro empujarlo para soltarse y correr, pero el otro le pisó el pie. Manifestó que cuando las personas se fueron, él llamó a carabineros por su celular que tenía en su bolsillo y les dijo que lo habían asaltado, dónde se encontraba y al medio minuto estaban con él. Explicó que cuando el otro sujeto lo pisó, piensa que fue para que él no se moviera más y le sacaran el bolso. Por su parte el carabinero **Rodrigo Andrés Cheuquian Gallardo** expuso que ese día se encontraba de servicio nocturno y como a las 3:30 recibieron un comunicado radial que les indicaba que debían trasladarse a la intersección de calle Lo Ovalle con las Torres, donde se encontraba una víctima de robo con intimidación, se entrevistaron con la víctima de nombre Wladimir, quien les dijo que momentos antes había sido abordado por dos sujetos, que había sido golpeado y amedrentado con un cuchillo. Señaló que subieron a la víctima al carro policial para realizar un patrullaje por el sector. Indicó que cuando detuvieron a ambos sujetos –una vez que narró las circunstancias de detención minutos después-, la víctima que llevaban en el furgón los reconoció como los que le arrebataron el bolso y lo amenazaron, su compañero encontró un cuchillo entre las vestimentas del imputado que vestía polerón negro, indicando que si le exhibieran el cuchillo no podría recordarlo.

Que analizando las versiones anteriores de los dos testigos, si bien fue conteste en ciertos aspectos sustanciales, como la circunstancia que el ofendido llamó a carabineros después del hecho y éstos llegaron en forma

casi inmediata, que lo habían asaltado dos sujetos amedrentándolo con un cuchillo y que le habían robado un bolso, en otros aspectos no lo fue, ya que el carabinero aprehensor señaló que el ofendido les indicó que había sido golpeado, en circunstancias que Wladimir Garrido en audiencia sólo señaló que uno de los sujetos le había pisado un pie, y el funcionario manifestó –como se indicará en párrafo pertinente- que el bolso de la víctima había sido encontrado en poder de uno de los detenidos pero Wladimir Garrido señaló –de modo coincidente con los encartados- que su especie fue encontrada en una esquina y no en poder de los sujetos. En todo caso, en lo que sí coincidieron ambos testigos –junto con los encartados- es que el ofendido fue amedrentado y amenazado con un cuchillo y justamente Rodrigo Andrés Cheuquian Gallardo señaló que uno de los detenidos portaba un cuchillo al momento de su detención, por lo que al Tribunal no le cabe ninguna duda respecto a la utilización de dicho elemento, máxime si ambos acusados reconocieron esta circunstancia. En este sentido, Wladimir Garrido manifestó que cuando estaba sentado en el paradero se le acercaron estos dos sujetos, uno se sentó al lado de él y otro se puso detrás, comenzaron a hablarle y cuando se paró –el ofendido- uno de ellos le agarró el bolso exigiéndole la entrega de éste. Esto último se desprende de la frase señalada por el testigo “...y ahí entrega tu bolso y eso...” - debe indicarse que el testigo presentaba un pobre lenguaje y capacidad para poder expresarse claramente-. En cuanto a la acción de intimidación –la cual evidentemente no fue narrada en detalle por el carabinero sino que éste lo hizo a modo general-, señaló el ofendido que cuando le agarraron la chaqueta, uno sacó un cuchillo y lo apuntó hacia la cara y él no se lo quería pasar –refiriéndose al bolso lógicamente- pero que cuando la otra persona le dijo “*pónele un balazo*” – frase que en todo caso no figuraba dentro de los hechos de la acusación-, ahí él soltó el bolso. De lo anterior se desprende que el hecho de haberle puesto uno de los sujetos un cuchillo a la altura de su rostro, aunada a la frase anterior, fue lo que motivó a Wladimir Garrido a entregarles su bolso, por lo que la intimidación está configurada por la utilización del cuchillo y frases amenazantes, señalando la misma víctima que todo lo anterior fue lo que hizo que él les entregara su bolso –“...ahí solté el bolso...”-, por tanto las acciones ocurridas posteriormente no dicen relación con la entrega, habiendo sido ese

en definitiva el medio para la apropiación del bolso del ofendido –uso de cuchillo-, cumpliéndose así con el elemento de la intimidación previsto por el legislador, por cuanto implica una intimidación o amenazas para hacer que se entreguen las cosas o manifiesten.

Que en cuanto al elemento de la violencia, cabe recordar que los hechos de la acusación señalaban que mientras uno de los acusados le exigía la entrega del bolso el otro le propinaba una patada al afectado en las piernas, cuestión que en audiencia de juicio el ofendido jamás señaló y el carabinero sólo indicó que la víctima les dijo que había sido golpeado, sin proporcionar ningún otro detalle. Si bien ambos acusados reconocieron que uno de ellos le propinó una patada a la víctima –lo cual podrían haber dicho para efectos de que el Tribunal les reconociera la aminorante pertinente-, señalaron que ello habría sido posterior a que le quitaran el bolso, siendo lo relevante que en audiencia de juicio la víctima no mencionó ninguna patada o puntapié sino que indicó que uno de los sujetos le habría pisado su pie. Si estimásemos lo anterior como uso de violencia –que en todo caso no figuraba en los hechos de la acusación-, dicha pisada de pie no habría estado en función tampoco de la sustracción, inclusive contradiciéndose el propio ofendido dentro de su relato, por cuanto en una primera parte indicó que cuando él empezó a empujar –después que él ya había entregado su bolso-, uno le pisó un pie, sujetándolo, que “él quería puro empujarlo para soltarse y correr, pero el otro le pisó el pie”. Con lo anterior, queda claro que la circunstancia que uno de los sujetos le pisara el pie era para que no se fuera el ofendido, y el hecho de que este último empujara a uno de ellos era para poder soltarse y escapar y no para recuperar su bolso, por lo que en dicho contexto no podría estimarse esa acción de “pisarle un pie” como uso de violencia en relación a alguna de las acciones descritas en el artículo 439 del Código Penal –se entreguen o manifiesten las cosas, impedir la resistencia u oposición a que se quiten, o cualquier otro acto que pueda intimidar o forzar a la manifestación o entrega-. Sin embargo, posteriormente en su relato el ofendido indicó que cuando el otro sujeto lo pisó, pensó que fue para que él no se moviera más y “le sacaran el bolso”, cuestión que está en manifiesta contradicción con lo que señaló anteriormente, por cuanto el bolso ya se lo habían quitado, ya que fue claro en indicar que primero le pusieron el cuchillo

exigiéndole la entrega del bolso, después vino esa frase del balazo, lo soltó y posterior a ello vino la acción de ponerle el pie encima del suyo cuando empujó a uno de los sujetos para poder escapar. Por todas las razones anteriores, no se acreditó bajo ningún respecto el uso de violencia en contra del ofendido ni que ésta estuviese al servicio de la sustracción, ni mucho menos que uno de los sujetos le haya propinado una patada antes de que le quitaran el bolso como señala la acusación, habiendo sido en este sentido el relato de ambos testigos contradictorio –como se indicó, la víctima nunca refirió que hubiese sido golpeado-, máxime no existiendo tampoco acreditación de lesiones, por lo que el Tribunal sólo estimó acreditada la utilización de intimidación para hacer que se entreguen o manifiesten las cosas, cumpliéndose así con dicho elemento del tipo penal, pero no la violencia.

En cuanto al **ánimo de lucro**, se acredita con el testimonio del ofendido, quien señaló que uno de los sujetos le puso el cuchillo a la altura del rostro mientras le exigían la entrega del bolso que portaba, y ante eso junto con la amenaza de que le pegara el balazo por parte del otro sujeto fue lo que determinó que él soltara el bolso. De esta manera, si ambos sujetos abordaron al ofendido exigiéndole la entrega del bolso, resulta evidente que tratándose de un hombre, lo más probable es que en dicho bolso portase cosas de valor –tal vez un notebook, cámaras, etc., siendo el símil a las carteras en las mujeres-. A mayor abundamiento, los acusados reconocieron dicho ánimo de lucro cuando señalaron que dejaron botado el bolso, especificando Marcos Toledo que el bolso no tenía nada de valor y lo tiraron en la vereda, con lo cual el Tribunal tuvo por acreditado el elemento del tipo penal de ánimo de lucro en cuanto querer acrecentar su propio patrimonio.

En relación a que haya sido **cosa mueble y ajena**, se consideró el relato de la víctima Wladimir Garrido y del carabinero Rodrigo Andrés Cheuquian Gallardo, quienes manifestaron en forma coincidente de que la especie en cuestión se trataba de un bolso, especie que evidentemente constituye un bien mueble, cuestión que no reviste de mayor análisis.

En cuanto a que era ajena, se deduce del relato del ofendido Wladimir Alexis Garrido Gómez, por cuanto indicó que era su bolso, venía del trabajo y en éste tenía un cargador de pila, ropa y unas zapatillas y que lo recuperó en

la misma noche, lo encontraron botado a la vuelta. En el mismo sentido el carabinero Rodrigo Andrés Cheuquian Gallardo señaló que la víctima que llevaban en el furgón los reconoció como los que le arrebataron el bolso y lo amenazaron –refiriéndose a los dos detenidos por un segundo procedimiento policial-, que el de contextura delgada llevaba el bolso de la víctima y lo reconoció. Claramente el Tribunal estimó que el funcionario aprehensor erró en su relato respecto a dónde fue encontrado el bolso, ya que tanto la víctima como los acusados indicaron que éste quedó botado en las inmediaciones, pero lo relevante es que el funcionario, de modo coincidente con el ofendido, señaló que el bolso fue recuperado por la víctima, señalando Rodrigo Cheuquian que ésta logró reconocerlo, de lo cual se desprende que dicho objeto no era de propiedad de los hechores, desprendiéndose así la calidad de ajena en relación a éstos.

En cuanto a que la apropiación sea **sin la voluntad de su dueño**, tanto el ofendido como su testigo de oídas - Rodrigo Cheuquian- fueron claros en manifestar que la víctima fue intimidada por los sujetos mediante la exhibición de un arma blanca tipo cuchillo, especificando esta última que los sujetos le exigían la entrega de su bolso y con frases amenazantes, por lo que en esos momentos “soltó” su bolso. Las acciones descritas anteriormente fueron contadas en audiencia en forma detallada por la víctima y en forma concordante por el carabinero –en cuanto a la utilización de un cuchillo - y al analizar tales acciones, el hecho de que a una persona le apunten con un arma blanca a la altura del rostro y le exijan verbalmente y con amenazas la entrega del bolso que portaba, no lleva más que concluir por lógica que la sustracción se estaba ejerciendo contra la voluntad de su dueño y no estaba entregando dicho bolso a los sujetos en forma voluntaria, sino que fue producto de la intimidación mediante el arma blanca, no teniendo así más opción que dejar que los individuos lo sustrajeran, siendo evidente que la apropiación del bolso en esos momentos se estaba ejerciendo contra la voluntad de Wladimir Alexis Garrido Gómez, de lo cual se desprende que él no estaba de acuerdo con el actuar de los individuos.

Finalmente en cuanto al elemento de la **apropiación**, se tomó en cuenta el relato de **Wladimir Alexis Garrido Gómez**, que tal como se indicó en párrafos previos, manifestó que cuando estos sujetos se le acercaron y

comenzaron a hablarle, le agarraron la chaqueta, uno sacó un cuchillo y lo apuntó hacia la cara y él no se lo quería pasar, pero ya cuando la otra persona le dijo “pónele un balazo” ahí él soltó el bolso. Cuando las personas se fueron, él llamó a carabineros por su celular, le dijeron que se subiera –al furgón policial- para ir por las calles y después cuando otra patrulla interceptó a los individuos le dijeron que se quedara en el carro, que no podía bajar y en ese momento le preguntaron si eran ellos o no y él les dijo que sí. Él recuperó su bolso después, porque salieron en la misma patrulla al lugar donde lo habían asaltado y a la vuelta encontraron el bolso botado. En forma concordante **Rodrigo Andrés Cheuquian Gallardo** manifestó que después del comunicado de la Central, concurren al lugar y se entrevistaron con la víctima de nombre Wladimir, quien les dijo que momentos antes había sido abordado por dos sujetos, que había sido golpeado y amedrentado con un cuchillo –señaló que les dijo sus contexturas y vestimentas-, por lo que subieron a la víctima al carro policial para realizar un patrullaje por el sector y en el trayecto recibieron un llamado de la Central –reportando otro robo- y los sujetos reunían las características que les había entregado la víctima. Señaló que como estaban cerca, se trasladaron al lugar de inmediato, deteniendo a ambos sujetos, la víctima que llevaban en el furgón los reconoció como los que le arrebataron el bolso y lo amenazaron, el de contextura delgada llevaba el bolso de la víctima y lo reconoció.

Que del mérito de los relatos anteriores se puede inferir que ambos coincidieron en indicar que existía un bolso que era de la víctima y que fue arrebatado mediante el amedrentamiento con un cuchillo, encontrándose controvertida la circunstancia respecto a si dicho bolso lo portaba uno de los sujetos o fue encontrado en las inmediaciones del lugar, pero dado que la víctima manifestó que fue encontrado botado “a la vuelta” –que fue quien sufrió por este hecho, por lo que pude recordar de mejor modo un episodio personal -y en forma previa ambos encartados señalaron la misma circunstancia, es dable presumir que esto último fue lo que sucedió y no como lo indicó Rodrigo Cheuquian, quien por su trabajo está involucrado en muchos procedimientos policiales y los hechos ocurrieron hace más de un año atrás, por lo que es dable suponer que simplemente se confundió en relación a la referida circunstancia fáctica. Lo relevante en el presente caso es que ambos

testigos fueron coincidentes en señalar que hubo una sustracción del bolso por dos sujetos mediante la utilización de un cuchillo, que se llevaron a la víctima junto con ellos a patrullar por el sector y a raíz de un segundo procedimiento lograron detener a ambos delincuentes, recuperando el bolso finalmente la víctima Wladimir Alexis Garrido Gómez. Lo anterior a todas luces constituyó un acto apropiatorio y fue consumado, por cuanto el bolso se sacó completamente de la esfera de resguardo del ofendido, pudiendo sólo ser recuperado minutos después a raíz de otro procedimiento policial y por el azar de que pudo ser encontrado finalmente en la vía pública, razones por las cuales se estimó que el presente ilícito quedó en carácter de consumado.

SEXTO: Análisis y valoración de la prueba en cuanto a la acreditación del delito de robo con fuerza en las cosas en lugar habitado o destinado a la habitación. Que la figura del delito de robo con fuerza en las cosas en lugar habitado, destinado a la habitación o en alguna de sus dependencias, requiere para su configuración la apropiación de especies muebles ajenas, con ánimo de lucro, obtenidas mediante la utilización de fuerza en las cosas y perpetrado en lugar habitado, destinado a la habitación o en sus dependencias.

De este modo es posible estimar sucintamente, como elementos básicos del tipo penal que deben ser probados para que exista propiamente el delito por el cual se presentó acusación: 1° Una *apropiación*, esto es, la sustracción de una cosa de la esfera de resguardo de una persona con el ánimo de comportarse de hecho como propietario de ella; 2° Que *la cosa sea mueble*, definida en nuestro ordenamiento jurídico, como aquellas que pueden transportarse de un lugar a otro mediante el uso de la fuerza externa; 3° Que esa cosa sea *ajena*, es decir, aquellas respecto de las cuales una persona distinta del hechor, detenta la propiedad o la posesión; 4° Que se *actúe sin la voluntad de su dueño*, expresión que significa actuar no sólo sin el consentimiento sino también contra la voluntad del propietario o poseedor de la cosa; 5° Que exista *ánimo de lucro*, el cual se puede colegir del hecho de la sustracción, bastando que se tenga en vista al ejecutar la acción, sin que se requiera de un enriquecimiento real; 6° La utilización de *fuerza en las cosas*; 7° Que el delito sea *perpetrado en un lugar habitado, destinado a la habitación o en sus dependencias*.

Además el artículo 440 del Código Penal señala varias hipótesis de lo que debe entenderse por fuerza en las cosas, algunas de ellas manifestaciones reales de fuerza y otras puramente fictas, al indicar que se sancionará con la pena que allí señala si cometiere el delito:

1° Con escalamiento, entendiéndose que lo hay cuando se entra por vía no destinada al efecto, por forado o con rompimiento de pared o techos, o fracturas de puertas o ventanas.

2° Haciendo uso de llaves falsas, o verdadera que hubiere sido substraída, de ganzúas u otros instrumentos semejantes para entrar en el lugar del robo.

3° Introduciéndose en el lugar del robo mediante la seducción de algún doméstico, o a favor de nombres supuestos o simulación de autoridad.

Tratándose en el presente caso que nos convoca, esto es, un delito de **robo con fuerza en las cosas efectuado en lugar destinado a la habitación** -por el que se emitió veredicto condenatorio-, la calidad de lugar destinado a la habitación corresponde a aquel ocupado como morada, pero que en los instantes en que el robo se comete, sus moradores se encuentran ausentes, es decir, no están circunstancialmente en el lugar. En este sentido, en dicho lugar, el uso de la fuerza tiene por objeto vencer los obstáculos o resguardos que natural o artificialmente impiden acceder a dicho lugar, de manera tal que la modalidad de ingreso al lugar destinado a la habitación, mediante la utilización de fuerza, es lo que da fisonomía a este delito y que se encuentra reflejada en las hipótesis que contempla el ya citado artículo 440 del Código Penal, corroboradas en la tentativa a la que se refiere el artículo 444 del mismo cuerpo legal.

Que la prueba de cargo incorporada en juicio, si bien fueron solamente tres testigos –además de diversas fotografías, siendo el ofendido del primer hecho útil para la acreditación de la participación de los acusados-, éstos impresionaron a los jueces como capaces de percibirlos y apreciarlos por sus sentidos, dando razón de sus dichos, apareciendo como veraces, creíbles y concordantes. Estos deponentes fueron personas que tomaron conocimiento de los hechos en forma próxima, participando el funcionario policial que declaró en audiencia don Rodrigo Andrés Cheuquian Gallardo en la detención de ambos acusados en las proximidades de la propiedad afectada.

Que en cuanto a la fecha y hora de los acontecimientos, se acreditó que fue el día 24 de enero de 2013, por haberlo indicado así en forma coincidente el ofendido Armando Modesto Martínez Sepúlveda y el carabinero aprehensor don Rodrigo Andrés Cheuquian Gallardo. En relación al domicilio afectado, el funcionario policial indicado anteriormente señaló que quedaba en calle Carmenere N° 060, Quilicura. Al respecto, el Tribunal pudo apreciar que el funcionario de Carabineros referido reconoció la casa afectada en las fotografías N°1 y 2, señalando que era la casa donde entraron los imputados. En relación a la hora, se determinó que sucedió aproximadamente a las 03:30 horas, por cuanto lo refirieron en tal sentido tanto el carabinero aprehensor como el ofendido, señalando el primero de ellos que como a esa hora recibió el primer comunicado de la Central –en relación al robo con intimidación, manifestando Wladimir Garrido que los carabineros llegaron a donde él estaba medio minuto después-, patrullaron por el sector y que a los pocos minutos recibieron un segundo comunicado radial, dirigiéndose hasta el domicilio afectado –proporcionando dicha dirección el funcionario- y manifestando este último que sorprendieron a los sujetos en los momentos en que salían por la reja, dándoles alcance 10 o 15 metros más allá. De modo concordante Armando Modesto Martínez Sepúlveda expuso que aproximadamente a las 03:30 horas se encontraba durmiendo en su domicilio, escuchó “aló”, se levantó, miró y vio a Carabineros –narrando posteriormente lo sucedido-, cuestión última coincidente con lo señalado por Rodrigo Cheuquian, por cuanto manifestó que después de la detención “tocaron” el domicilio de Carmenere –o sea, tocaron el timbre- y despertaron al dueño, por lo que evidentemente se estimó que este segundo delito sucedió minutos después de ocurrido el hecho que afectó a Wladimir Alexis Garrido Gómez.

Que comenzando con el análisis de los presupuestos fácticos, en relación a haberse empleado **fuerza en las cosas**, contamos con el testimonio de **Rodrigo Andrés Cheuquian Gallardo**, quien indicó –en lo pertinente- que cuando subieron a la víctima –refiriéndose a Wladimir Garrido- al carro policial para realizar un patrullaje por el sector, en el trayecto recibieron un llamado de la Central, informando que en el domicilio –ya referido- dos sujetos se encontraban sustrayendo especies y reunían las características que les había

entregado la víctima, como estaban cerca, se trasladaron al lugar de inmediato y al llegar se percataron que dos sujetos salían del domicilio pasándose por una reja, caminaron 10 o 15 metros y les dieron alcance. Tocaron el domicilio de Carmenere, despertaron al dueño y él reconoció las herramientas. Señaló que para entrar abrieron la reja, era de fierro delgado. A la exhibición de fotografías, a la N° 2 indicó que era el domicilio, señaló el lugar donde estaba la reja abierta y la N° 3 era el acercamiento al lugar por donde ingresaron. Explicó que ellos informaron al dueño de la casa de lo ocurrido, no se había percatado porque estaba durmiendo, reconoció las especies y le fueron devueltas. El casillero tenía daños, pero no recuerda si estaba con llave o tenía candado, pero sí que lo forzaron. En forma concordante con el anterior el ofendido **Armando Modesto Martínez Sepúlveda** expuso que se encontraba durmiendo en su domicilio y escuchó "aló", se levantó, miró y vio a Carabineros, salió a ver y al acercarse carabineros le dijo que habían encontrado saliendo de su casa por entre los barrotes de la reja a dos individuos con dos cajas de herramientas. Indicó que los sujetos deben haber entrado por los mismos barrotes que estaban abiertos -abrió los brazos para indicar la forma cómo estaban los barrotes-, las cajas las guardaba en el patio posterior de su propiedad en un mueble, especie de casillero, sin llave. Manifestó que los barrotes estaban forzados, doblados hacia afuera, sólo se percató del robo cuando llegó Carabineros.

Que de estos testimonios y las fotos exhibidas al carabinero, se puede desprender que el domicilio afectado consistía en una casa habitación con una reja en la parte delantera –con fierros delgados en la parte superior-, que según el relato del carabinero y el ofendido tales fierros se encontraban forzados o abiertos –incluso haciendo el ofendido el gesto con sus brazos, como hacia afuera-, señalando ambos testigos de modo coincidente que el funcionario vio justo cuando los sujetos salían de la casa por entre medio de los fierros o barrotes, presumiendo la víctima que esa fue la manera por la cual ingresaron. Del mérito de las fotos 2 y 3 claramente se puede apreciar que dos barrotes de la reja están forzados hacia afuera, quedando un espacio entre medio por el cual perfectamente cabe una persona. Si bien nadie vio ingresar a los sujetos, es dable presumir que lo hicieron del mismo modo por el cual salieron como señaló la víctima, que por lo demás en audiencia de juicio

manifestó que su casa estaba cerrada con llave. Por otra parte, tanto el ofendido como al funcionario señalaron que las especies sustraídas fueron sacadas desde un casillero, especificando Armando Martínez que éste estaba sin llaves y en el patio posterior, pero lo relevante es que para haber accedido a dicho casillero había que traspasar el perímetro que separa la casa de la vía pública y de las casas colindantes, lo cual podría haberse efectuado porque la reja quedó abierta, o saltando, o haciendo un forado al muro o reja –que en el caso de la reja sería doblando o cortando los barrotes–, hipótesis última que fue la que el Tribunal estimó por acreditada, por cuanto efectivamente habían dos barrotes doblados hacia afuera –que incluso el ofendido indicó que tuvo que reparar–, resultando lógico que los sujetos fueron quienes efectuaron ese forzamiento o forado en la reja para poder acceder al patio de la casa. A mayor abundamiento, ambos encartados en audiencia de juicio reconocieron dicha circunstancia –utilizando la coloquial expresión “*inflamos la reja*”–, por lo que al Tribunal no le cupo ninguna duda en cuanto a que la vía de ingreso al domicilio afectado fue mediante el escalamiento por forzamiento y apertura de la reja, entendiéndose desde ese momento como cumplido uno de los elementos de los presupuestos fácticos del tipo penal, por cuanto ello implica, entre una de las hipótesis, ingresar por vía no destinada al efecto, de este modo se ingresó a los límites de la propiedad, porque el hecho de forzar una reja para acceder hacia el patio de una casa evidentemente constituye una vía de ingreso no destinada como tal, acreditándose de este modo la utilización de fuerza en las cosas como exige la norma.

En cuanto al presupuesto fáctico de **cosa mueble y ajena**, el carabinero aprehensor señaló que ambos sujetos llevaban en las manos cada uno una caja con herramientas, fueron detenidos y que en forma posterior despertó al dueño del inmueble y reconoció las cajas como de su propiedad. Al efecto, el testigo las reconoció en la foto N° 5, en donde manifestó que era la caja de herramientas, y la foto N° 6 indicó que era el interior de las cajas, se veían desatornilladores, martillos, etc. y en la N° 4 señaló que era el casillero donde manifestó la víctima que estaban las cajas de herramientas. En forma concordante don Armando Martínez indicó que carabineros le dijo que habían encontrado saliendo de su casa por entre los barrotes de la reja a dos individuos con dos cajas de herramientas, las reconoció inmediatamente

como de su propiedad. Indicó que las cajas las guardaba en el patio posterior de su propiedad en un mueble, especie de casillero, sin llave, agregó que recuperó la totalidad de las herramientas.

De las declaraciones anteriores se puede desprender que la descripción de las especies dada por ambos testigos, esto es, dos cajas de herramientas - en donde el carabinero aprehensor las reconoció en dos fotografías, señalando que dentro de éstas habían martillos y cosas similares- y en que ambos testigos coincidieron en señalar que éstas se encontraban en un casillero -foto N° 4- dentro de los límites de la propiedad, corresponden claramente a la clasificación de cosas muebles, cuestión que no reviste de mayor análisis, por tratarse de herramientas que estaban al interior de dos cajas.

Que en relación a ser cosa ajena, está dado por el reconocimiento que hicieron los dos testigos, porque por una parte el carabinero indicó que cuando despertó al dueño de casa, éste en forma inmediata reconoció las cajas de herramientas como de su propiedad y que anteriormente las tenía dentro de un casillero, ratificando en forma coincidente lo anterior el ofendido Armando Modesto Martínez Sepúlveda, por cuanto fue claro en indicar que cuando vio las cajas, las reconoció inmediatamente como de su propiedad, especificando que las guardaba en el patio posterior de su propiedad en un mueble, especie de casillero, sin llave, por lo cual se desprende la ajenidad de ambas especies en relación a los dos sujetos que ingresaron al domicilio.

En cuanto al **ánimo de lucro**, la víctima y el carabinero ya señalaron cuáles fueron las especies que los sujetos portaban, pudiendo así apreciarse por el Tribunal que tales especies -dos cajas con herramientas- son de considerable valor y fácil de ser reducidas, lo cual conlleva implícitamente a presumir que las personas que las sustrajeron no tenían otra intención más que de acrecentar su patrimonio, por lo que se cumple también con este elemento del tipo penal.

Que en relación a que dicha apropiación haya sido **sin la voluntad de su dueño**, está dado porque la víctima declaró que sufrió por este hecho mientras se encontraba durmiendo junto a su familia en su casa, que su casa estaba cerrada con llave y el patio donde se encontraba el mueble era parte

de su casa, señalando que creía que los sujetos ingresaron por los mismos barrotes que estaban abiertos, no sabe cuántos sujetos eran, porque no los vio.

Lo anterior lleva a deducir inequívocamente que si dos sujetos burlaron las medidas de seguridad de un inmueble -mientras sus moradores se encontraban allí durmiendo- forzando los barrotes de la reja que separa la casa con la vía pública e ingresado por dicho sector, lógicamente la víctima no consintió en que los individuos ingresaran a su propiedad y les regalara dichas cajas de herramientas, por lo que se deduce por lógica que la apropiación fue sin la voluntad de su legítimo dueño.

Que en relación al elemento del tipo de que haya ocurrido en un **lugar destinado a la habitación**, conforme a las probanzas producidas en juicio y en cuanto a la naturaleza del lugar destinado a la habitación del inmueble afectado, la persona que de mejor modo pudo dar cuenta de ello fue el dueño de casa Armando Modesto Martínez Sepúlveda, quien afirmó que ese día -3:30 horas de la madrugada- se encontraba durmiendo en su domicilio cuando escuchó "aló", se levantó, miró y vio a Carabineros, señalando posteriormente que en su casa estaba él, su señora y su hija. Indicó que las cajas las guardaba en el patio posterior de su propiedad en un mueble, especie de casillero, sin llave, su casa estaba cerrada con llave, el patio donde se encontraba el mueble es parte de su casa, sólo se percató del robo cuando llegó Carabineros.

Como se puede apreciar de las declaraciones anteriores del ofendido, además de que el Tribunal pudo apreciar las fotografías incorporadas – exhibidas al carabinero solamente-, Armando Martínez fue claro en señalar que ese era su domicilio o casa, que se encontraba durmiendo junto a su señora e hija cuando fue despertado por carabineros y que las herramientas en cuestión se encontraban en un casillero sin llaves dentro del patio posterior el cual era parte de su casa. Las descripciones anteriores evidentemente implican que la propiedad afectada consistía en una casa que servía de morada y hogar doméstico de la víctima y su familia, que tal como lo sostiene el autor **Pacheco, "es un lugar donde las personas tienen su cama, su hogar, sus vestidos, sus muebles, su domicilio, y su habitual y actual residencia"**.

Por su parte, la misma prueba de cargo, en especial el testimonio del carabinero, permitió determinar que a la hora en que los sujetos se introdujeron

al perímetro del inmueble –patio posterior, por cuanto la víctima dijo que sus cajas estaban en dicho sector dentro de un mueble-, sus moradores no se encontraban en esos instantes en el patio si no que en la casa propiamente tal durmiendo, que inclusive la víctima nunca se percató del ingreso de los sujetos y sólo se enteró por los carabineros.

En cuanto al análisis doctrinal, el autor Etcheverry indica que los lugares que comprende la norma del artículo 440 del Código Penal, son aquellos que sirven de morada a una persona o grupo de personas, sea que se encuentren en ese instante viviendo allí (lugar habitado) o se encuentren accidental o temporalmente ausentes (lugar destinado a la habitación). De esta manera, tanto con el relato del ofendido como del carabinero se acreditó que el lugar a donde el sujeto ingresó se trató de una casa habitación en donde la víctima realizaba su vida diaria junto a su familia, lo que el Tribunal pudo apreciar en las fotos y según el relato del ofendido, pero específicamente al patio colindante con la casa. La razón por la cual el legislador castiga más severamente este delito en comparación con el robo con fuerza en las cosas en lugar no habitado, es porque lo que se intenta proteger con esta norma, además de la propiedad e inviolabilidad del hogar, es la integridad física y la vida de las personas, que eventualmente, en caso de verse enfrentadas víctima con victimario, podría ponerse en riesgo los bienes jurídicos integridad y vida. En el presente caso, efectivamente se puso en peligro tales bienes jurídicos y pudieron haberse conculcado, en el evento que el ofendido o algún miembro de su familia hubiese salido desde la casa hacia el patio posterior justo cuando los sujetos se encontraban allí, cuestión que no ocurrió, pero que en definitiva por el solo peligro –ya que contra la propiedad e inviolabilidad del hogar se atentó derechamente- ello amerita un mayor reproche penal, habiéndose tratado de la residencia del ofendido y de su familia pero que por una circunstancia especial –debido a la hora se encontraban durmiendo dentro del inmueble-, ninguno de éstos se encontraba en el patio posterior contiguo a la casa, por lo que se estima que el delito se cometió en un lugar destinado a la habitación.

Que finalmente, en relación al presupuesto fáctico de la **apropiación**, tomando en cuenta los relatos de los dos deponentes ya transcritos en párrafos previos –que no se expondrán nuevamente a objeto de evitar

reiteraciones- y analizando tales declaraciones, se considera que el ofendido poco pudo aportar en relación a este punto, ya que éste nunca se percató del ingreso de los sujetos a su propiedad y sólo lo hizo cuando carabineros lo despertó, reconociendo en esos momentos las dos cajas de herramientas como de su propiedad y que tenía guardadas en el patio posterior, pero claramente si éstas se encontraban en forma previa dentro del casillero y carabineros lo despertó indicándole que sorprendieron a dos individuos saliendo de su casa por la reja con esas dos cajas de herramientas, es porque evidentemente tales especies se encontraban donde la víctima señaló que las guardaba, es decir, que fueron sacadas desde el patio de su domicilio hacia la vía pública, lo cual constituye a todas luces una apropiación o sustracción de especies –circunstancia en todo caso reconocida por ambos encartados-.

Que si bien la defensa alegó que el grado de desarrollo de delito sería frustrado y no consumado como indicaba el Ministerio Público, el Tribunal estimó que la apropiación se consumó, por cuanto el funcionario aprehensor indicó que sorprendió cuando los sujetos salían del domicilio pasándose por una reja, camaron 10 o 15 metros y les dieron alcance, que los dos llevaban las cajas de herramientas. Es decir, desde el domicilio afectado los individuos alcanzaron a portar las cajas entre 10 a 15 metros por la vía pública, lo que implica que efectivamente alcanzaron a sacar las especies de la esfera de custodia de su dueño, ya que no se mantuvieron dentro de los límites de la propiedad, razón por la cual se estimó que el presente ilícito quedó en carácter de consumado y no frustrado.

Que así las cosas, se cumplieron todos los elementos del tipo penal del delito de **robo con fuerza en las cosas efectuado en lugar destinado a la habitación**, bajo la modalidad de **escalamiento**, toda vez que ha resultado acreditado que dos sujetos ingresaron a un inmueble forzando el cierre perimetral del mismo e introduciéndose al patio posterior con el propósito de sustraer especies muebles y ajenas contra la voluntad de su dueño -lo cual revela un ánimo apropiatorio con fines de lucro-, logrando su propósito ya que sacaron las especies fuera de los límites de la propiedad, estimándose así que se consumó la apropiación, encontrándose el delito en grado de desarrollo de consumado.

SÉPTIMO: Valoración de antecedentes para acreditar participación en ambos delitos. Que ahora bien, en relación a la participación que en los hechos ya configurados les ha correspondido a los acusados **Marcos Segundo Toledo Inostroza y Hernán Jorge Carter Bahamondes**, si bien ésta no estaba controvertida –por cuanto ambos narraron los hechos casi de modo coincidente con los testigos que depusieron en juicio- sino que en general lo discutido fue si el robo en lugar destinado a la habitación se consumó o no, de todas maneras se analizó y resultó acreditada, con el mérito del testimonio de la víctima Wladimir Alexis Garrido Gómez y el funcionario de Carabineros Rodrigo Andrés Cheuquian Gallardo. Debe indicarse que el ofendido Armando Modesto Martínez Sepúlveda señaló en audiencia de juicio que nunca se percató del ilícito y que cuando carabineros lo despertó para alertarle lo que había sucedido recién ahí se enteró, ignorando cuántos sujetos ingresaron porque nunca los vio, por lo que este testigo nada pudo aportar en relación a la participación de los acusados respecto al delito que lo afectó.

Ya se había señalado en los dos considerandos anteriores que Wladimir Garrido indicó que después que los sujetos le robaron llamó a carabineros, éstos llegaron medio minuto después, le dijeron que se subiera para ir por las calles y después cuando otra patrulla interceptó a los individuos, le dijeron que se quedara en el carro, que no podía bajar y en ese momento le preguntaron si eran ellos o no y él les dijo que sí. En este sentido existió una contradicción con el funcionario Rodrigo Andrés Cheuquian Gallardo, ya que éste manifestó que a raíz de un segundo llamado de la Central fueron al domicilio de calle Carmenere y al llegar al lugar se percataron que dos sujetos salían del domicilio pasándose por una reja, caminaron 10 o 15 metros y les dieron alcance, inclusive manifestando que su compañero fue quien encontró en poder de uno de ellos un cuchillo. Lo relevante en el presente caso es que, hayan sido detenidos los sujetos por una segunda patrulla o por la misma que auxilió a Wladimir Garrido, tanto éste como el carabinero señalaron de modo coincidente que el primero de ellos los reconoció en forma inmediata como los sujetos que lo habían asaltado.

Por tanto, en relación a la participación de ambos acusados en el delito de robo con intimidación y robo con fuerza en lugar destinado a la habitación el Tribunal la tuvo por acreditada en base al relato de ambos testigos referidos

anteriormente, que según la dinámica explicada por ambos claramente se trató de una detención en caso flagrante. Los dos testigos coincidieron en señalar que dos sujetos fueron detenidos a raíz en un segundo procedimiento policial, explicando Rodrigo Andrés Cheuquian Gallardo que cuando recibió el segundo comunicado radial las características que le entregaron de los sujetos que habrían entrado al domicilio coincidían con las que la víctima les proporcionó, señalando que el ofendido les dijo que era un joven de contextura delgada que vestía polerón negro y el otro de contextura gruesa que vestía un polerón rojo y que cuando detuvo a los sujetos, la víctima que llevaban en el furgón los reconoció como los que le arrebataron el bolso y lo amenazaron. En el mismo sentido Wladimir Alexis Garrido Gómez, además de haber señalado que cuando llegaron al lugar le dijeron que se quedara en el carro, que no podía bajar y en ese momento le preguntaron si eran ellos o no y él les dijo que sí, con lo cual queda claro que los reconoció en forma inmediata. Asimismo esta víctima indicó de modo coincidente con Rodrigo Cheuquian que uno de los sujetos estaba con polerón rojo y el otro con un polerón negro y algo plomo, que al verlos los reconoció. Asimismo, tomando en cuenta que ambos sujetos fueron detenidos justo cuando iban saliendo entre los barrotes del domicilio con las dos cajas de herramientas de propiedad de Armando Martínez, resulta evidente que los sujetos que Wladimir Garrido reconoció como los que lo asaltaron fueron los mismos que en forma previa habían ingresado al domicilio de Armando Martínez a sustraer las cajas.

Que ahora bien, el Tribunal determinó que esas dos personas detenidas se trataba de los dos acusados **Marcos Segundo Toledo Inostroza y Hernán Jorge Carter Bahamondes**, ya que tanto Wladimir Alexis Garrido Gómez como Rodrigo Andrés Cheuquian Gallardo los reconocieron de manera fehaciente en audiencia de juicio como las personas que fueron detenidas esa noche a raíz de los hechos que narraron, especificando el carabinero que Hernán Carter vestía ese día polerón rojo y que Marcos Toledo vestía polerón negro –y de contextura delgada- y que en su poder fue encontrado el cuchillo, por lo que al Tribunal no le cabe ninguna duda de que ambos acusados fueron quienes asaltaron a Wladimir Garrido y posteriormente entraron a robar al domicilio de Armando Martínez. A mayor abundamiento, los dos encartados reconocieron su participación en ambos hechos de modo coincidente con los

testigos, señalando incluso Hernán Carter que esa noche él vestía polerón rojo –y efectivamente dicho acusado tiene una contextura más gruesa que el otro– y que Marcos Toledo fue quien intimidó a la víctima con un cuchillo, cuestión última también referida por Marcos Toledo, por lo que resulta plausible que en su poder haya sido encontrada dicha arma blanca. Además ambos también reconocieron que ingresaron juntos al domicilio en cuestión abriendo los barrotes de la reja, sacando o portando cada uno de ellos una caja de herramientas, coincidente así con la forma descrita por el carabinero aprehensor, en cuanto señaló que los sorprendió cuando salían de entre los barrotes de la casa, cada uno con una caja.

De este modo, se estimó que los dos acusados de manera conjunta cometieron el delito de robo con intimidación, como asimismo de este modo cometieron el delito de robo con fuerza en las cosas en lugar destinado a la habitación, al haber efectuado un reconocimiento de la conducta descrita por el tipo penal respectivo –ya que nadie los vio ingresar, sólo salir–, por lo que al Tribunal no le cabe ninguna duda respecto a la participación de ambos en los dos ilícitos que se tuvieron por acreditados, en calidad de autores inmediatos y directos, máxime si los propios acusados confesaron los hechos de manera casi coincidente con los testigos que depusieron en juicio.

OCTAVO: Hechos acreditados. Que en este orden de ideas, conforme fuera razonado en las motivaciones que anteceden el Tribunal, en mérito de la prueba ya analizada y valorada en los basamentos anteriores, se han dado por acreditados, más allá de toda duda razonable, los siguientes hechos:

“El día 24 de enero de 2013, aproximadamente a las 03:30 horas, Marcos Segundo Toledo Inostroza y Hernán Jorge Carter Bahamondes abordaron a Wladimir Alexis Garrido Gómez mientras se encontraba en la intersección de avenida Las Torres y Lo Ovalle, en la comuna de Quilicura. En ese contexto, Marcos Segundo Toledo Inostroza extrajo de entre sus vestimentas un cuchillo, el cual puso a Garrido Gómez a la altura del rostro, exigiéndole hacer entrega del bolso que portaba que contenía diversas especies de su propiedad, entregándoselo producto de la amenaza y en los instantes en que Garrido Gómez trató de huir de ambos sujetos, Hernán Jorge Carter Bahamondes le propinó una patada al afectado en las piernas, dándose ambos a la fuga con el bolso en su poder.

Posteriormente, a minutos de ocurrido este hecho, Marcos Segundo Toledo Inostroza y Hernán Jorge Carter Bahamondes ingresaron mediante escalamiento, forzando y abriendo los barrotes de la reja, al domicilio situado en Carmenere N° 060, en la misma comuna de Quilicura, donde reside Armando Modesto Martínez Sepúlveda y su grupo familiar, quienes se encontraban en el lugar. Una vez en el interior del patio posterior contiguo a la casa, ambos sujetos sustrajeron cada uno de ellos una caja de herramientas, siendo detenidos a escasa distancia por carabineros con las referidas especies en su poder".

NOVENO: Calificación jurídica. Que los hechos acreditados anteriormente, configuran un delito de robo con intimidación en grado de consumado, previsto y sancionado en el artículo 436 inciso 2° en relación al artículo 432, ambos del Código Penal, al haber concurrido cada uno de los elementos del tipo penal, según lo analizado en motivo quinto. Asimismo la segunda parte de los hechos descritos configura un delito de robo con fuerza en las cosas efectuado en lugar destinado a la habitación, previsto y sancionado en el artículo 440 N° 1 en relación al artículo 432, todos del Código Penal, estimándose que se encuentra en grado de desarrollo de consumado y no frustrado, según lo analizado en considerando sexto.

Que, respecto de la participación que le cabe a ambos acusados en los dos ilícitos referidos anteriormente, se logró acreditar, más allá de toda duda razonable, en calidad de autores, de conformidad al artículo 15 N° 1 del Código Penal, al haber tomado ambos intervención en forma inmediata y directa en éstos, según lo razonado en considerando séptimo.

DÉCIMO: Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal inherentes al hecho punible. Que si bien en la acusación fiscal se invocó para los acusados en ambos ilícitos la circunstancia agravante del **artículo 456 bis N° 3 del Código Penal**, esto es ser dos o más los malhechores, el Ministerio Público no se refirió a ella en su alegato de clausura ni tampoco hizo uso a su derecho a réplica una vez que la defensa solicitó su rechazo en su clausura, con lo cual debiese entenderse que desistió de ésta. Sin perjuicio de lo anterior, de todos modos el Tribunal la analizó y adelantó en el veredicto que ésta se **rechazaba**, por no haberse cumplido todos los presupuestos fácticos que la hacen procedente. Si bien se acreditó que fueron dos los partícipes, en

cuanto al delito de robo con intimidación la utilización del cuchillo fue lo que causó que el ofendido entregara su bolso y no la circunstancia de que hubiesen sido dos los sujetos, por lo que perfectamente este delito se podría haber consumado de igual modo si hubiese sido uno el partícipe. Lo mismo ocurre en cuanto al delito de robo con fuerza en las cosas en lugar destinado a la habitación, no se acreditó que este mayor número haya causado un plus mayor de indefensión para el ofendido –quien ni siquiera se percató que habían entrado a robar a su casa-, razones por las cuales estima el Tribunal que no se cumplió con el aspecto subjetivo de la presente agravante, debiendo rechazarse.

DÉCIMO PRIMERO: Audiencia de determinación de pena. Que en la oportunidad prevista en el inciso 4° del artículo 343 del Código Procesal Penal, el **Ministerio Público** incorporó mediante lectura resumida los Extractos de Filiación y Antecedentes de los imputados.

El correspondiente a **Marcos Segundo Toledo Inostroza**, contempla en su Registro General de Condenas, la siguiente anotación de condena: Causa RIT 11291/2011, del Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, por resolución de 13 de octubre de 2011, se le condena a 41 días de prisión, como autor el delito de robo con fuerza en lugar no habitado frustrado.

El correspondiente a **Jorge Carter Bahamondes**, contiene, en su Registro General de Condenas, las siguientes anotaciones de condenas: **a)** 61 días de presidio menor en su grado mínimo, pena remitida, de fecha 29 de mayo 2007 en Sentencia del 2° Juzgado de Garantía de Santiago, en calidad de autor del delito de robo sorpresa consumado, en la causa RIT 10399/2006; **b)** multa de 5 UTM de fecha 29 de abril de 2008, por sentencia del Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, en causa RIT 7063-2007, como autor del delito lesiones; **c)** 41 días de prisión en su grado máximo y multa de 2/5 UTM, de fecha 27 de octubre 2008, por sentencia del Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, como autor del delito de hurto; **d)** 100 días de reclusión menor en su grado mínimo, accesorias de las letras a, b y d del artículo 9 de la Ley 20.066 y obligación de realizarse tratamiento para superar el consumo de drogas por el término de 1 año, más multa de 2/5 de UTM, de fecha 15 de septiembre de 2009, por sentencia del 2° Juzgado de Garantía de Santiago, en causa 11.561/2009, como autor de lesiones menos graves en contexto de violencia

intrafamiliar y del delito de desacato en grado consumado; **e)** 61 días de presidio menor en su grado mínimo, de fecha 14 de abril de 2010, por sentencia del Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, en causa RIT 22/2010, como autor del delito de lesiones menos graves, en grado consumado; **f)** 150 días de presidio menor en su grado mínimo, reclusión nocturna, de 13 de abril de 2010, por sentencia del Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, en causa 6281/2007, como autor del delito de robo por sorpresa frustrado; **g)** 41 días de prisión en su grado máximo, multa de 1/5 de UTM, reclusión nocturna, de fecha 21 de enero de 2010, por sentencia del Primer Juzgado de Garantía de Santiago, en causa RIT 454/2010, como autor del delito frustrado de hurto; de 13 de abril de 2010, condenado a 150 días por robo sorpresa; de fecha 21 de enero de 2010 condenado a hurto frustrado, 1 Garantía.

Expuso el señor Fiscal que no existiendo circunstancias atenuantes, entiende que la pena que debería aplicarse a los acusados es la de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, respecto de cada delito y el comiso del arma incautada al momento de su detención, cuchillo NUE 1721697.

La **Defensa** por su parte indicó, en relación al imputado **Carter Bahamondes**, que en virtud de los antecedentes que registra su Extracto de Filiación, no le asiste irreprochable conducta anterior, y probablemente la pena será de cumplimiento efectivo. En el delito de robo con intimidación solicita se le reconozca la atenuante del artículo 11 N° 9 y conforme al artículo 68 bis, se le tenga como muy calificada, porque al prestar declaración este imputado respecto de los hechos, entregó antecedentes y detalles significativos en relación a cómo ocurrieron los hechos, qué participación le cupo a cada uno, la circunstancias de la apropiación, la forma en que se produjo la intimidación, la ejecución del ilícito por parte de su compañero, e incluso, algo que puede parecer menor, pero que cobra importancia, el destino de la especie apropiada. El carabinero Rodrigo Chelquian declaró lo que se consignó en el parte policial, que la especie había sido encontrada en poder de Toledo, pero su representado señaló que lo arrojó en la vía pública, en las inmediaciones del paradero y así lo confirmó la víctima, de manera que en esta parte en la prueba hay discrepancia y además esta declaración se

hace antes de escuchar la versión de la víctima. Por lo tanto, pide que se le aplique la prueba inferior en un grado a la mínima del marco legal, a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, se le reconozcan los abonos desde el 24 de enero de 2013. La misma petición la hace extensiva respecto del acusado **Toledo**.

En relación al robo en lugar destinado a la habitación, a su juicio concurre la atenuante del artículo 11N° 9 –colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos- y la del artículo 11 N° 7 del Código Penal, esto es, la reparación celosa del mal causado con el delito, **a favor de ambos acusados**. En ese sentido, incorpora mediante lectura el Certificado emitido por el Jefe de Unidad de Servicios del Segundo Juzgado de Garantía de Santiago Pedro Ricardo González Lara, de fecha 30 de enero de 2014, del que aparece que en la causa Ruc 1300090695-0, RIT 1278/2013 de dicho Tribunal, Hernán Carter consignó el año 2013, las siguientes cantidades: \$3.000 el 28/8; \$10.000 el 04/09; \$20.000 el 11/09; \$20.000 el 25/09 y \$22.000 el 14/del 11 de 2013, total \$75.000, y además acompaña un recibo de depósito realizado por el señor Carter emitido por el BancoEstado, de fecha 20/12/2013 por \$25.000 en la causa 349/2013 de este Tribunal, lo que arroja en total, respecto de él un total de \$ 100.000. En relación al señor Marcos Toledo, el certificado emitido por el Jefe de Unidad señor González Lara señala que en la causa 1278/2013 Marcos Toledo consignó la suma de \$25.000 con fecha 08/10 de 2013 y además adjunta una fotocopia simple, que adolece de un error que se puede corregir antes de la sentencia, porque se hizo una consignación con fecha 11 /12/2013, por la suma de \$ 25.000 a otro RIT, 345 de 2013, en la cuenta corriente de este Tribunal, sin perjuicio de lo cual, ya consta el otro depósito por \$25.000.

La defensa cree que se ha configurado la atenuante de reparación del mal causado a favor de ambos encausados. Hemos escuchado a la víctima, propietario del inmueble que ha recuperado todo y que los daños a la reja los evaluaba en 30.000 pesos, entonces las consignaciones cumplen con la exigencia para considerarse reparación celosa. La extensión, pide que en uso de sus facultades, reduzca la pena a aplicar en dos grados conforme lo permite el artículo 67 del Código Penal y por lo tanto, se le aplique la pena de 541 días, reconociendo los abonos del tiempo en que han estado privados de

libertad, por estimar que en este caso concreto, por la extensión del mal y la forma en que se ejecutó el delito, donde ni siquiera los moradores del inmueble donde se ejecutó tomaron conocimiento del mismo, sino una vez que ya estaba perpetrado cuando Carabineros les advirtió que habían detenido a estas personas, y están contestes víctima, imputados y el funcionario aprehensor que éste se había ejecutado inicialmente en el antejardín y la sustracción de las herramientas se llevó a cabo en un sector de patio posterior de la propiedad, desde un mueble abierto que se encontraba en dicha dependencia y por ello le parece a la defensa por lo tanto, que el juicio de disvalor en relación a los bienes jurídicos comprometidos en este ilícito se han visto afectados en un grado mínimo, tanto en relación a la forma en que se cometió el ilícito, la cuantía de las especies y el riesgo que pudo haber representado para los moradores el actuar de sus defendidos, cree que la no advertencia por parte de los moradores, da cuenta de que no hubo posibilidad real o ella está reducida al mínimo, de afectar la seguridad y la vida de los moradores del inmueble. Cree que eso debe ser ponderado para los efectos de determinar la pena en el monto que ha pedido la defensa. Finalmente, en relación a las costas, se les exima de su pago, en atención al tiempo que han permanecido privados de libertad sus representados y porque han sido defendidos en el juicio por abogado de la Defensoría Penal Pública.

DÉCIMO SEGUNDO: Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal ajenas al hecho punible. Que no favorece a ninguno de los acusados la circunstancia atenuante de responsabilidad penal contemplada en el **artículo 11 N° 6 del Código Penal**, en atención a sus respectivos extracto de filiación y antecedentes incorporados en el juicio, los cuales registran diversas anotaciones pretéritas -según lo que se transcribió en considerando anterior-, con lo cual resulta suficiente para tener por probado que ninguno de los acusados tenía irreprochable conducta anterior a la fecha de comisión de los ilícitos.

Que, el Tribunal **acoge** la circunstancia atenuante de responsabilidad penal contemplada en el **artículo 11 N° 9 del Código Penal**, esto es, colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos invocada por la Defensa, en relación a ambos delitos y ambos acusados, por cuanto estos sentenciadores consideran que la declaración de los encartados prestada en

estrados resultó casi coincidente con la declaración de los testigos que declararon en juicio, reconociendo su participación en la comisión de los dos ilícitos de la acusación. Se considera que es sustancial en relación al delito de robo con intimidación, por cuanto además de haber reconocido ambos la intimidación con el cuchillo –arma blanca que el carabinero no estuvo en condiciones de reconocer-, existió una contradicción entre la víctima y el funcionario aprehensor, en relación al lugar dónde fue encontrado el bolso del ofendido, señalando éste que fue encontrado a la vuelta del lugar de detención y el carabinero indicando que estaba en poder del acusado Toledo, resultando lógico lo indicado por ambos encartados en relación a que lo habrían arrojado en las inmediaciones del lugar al percatarse que no tenía nada de valor, por lo que se le dio crédito a la versión de la víctima en este sentido, según lo referido por los acusados. Asimismo, la presente atenuante se va a **calificar**, ya que la víctima Wladimir Garrido no indicó cuál de los dos acusados habría sido el que utilizó el cuchillo en su contra y cuál le habría pisado el pie, o quién era el que vestía polerón rojo y quién era el que vestía polerón negro, sino que simplemente reconoció ambos como partícipes del ilícito sin dar detalles de las acciones de cada uno, cuestión que sí indicaron los encartados, por lo que se considera que la presente atenuante tiene un plus mayor que merece que se tenga como muy calificada. Siguiendo el mismo razonamiento, se considera que sus declaraciones fueron sustanciales en relación al delito de robo con fuerza en lugar destinado a la habitación, ya que ninguno de los testigos los vio entrar al domicilio afectado –ni la víctima– sino que sólo los vieron salir, reconociendo ambos que los dos forzaron la reja y entraron al inmueble, sacando cada uno una caja de herramientas, lo que permitió al Tribunal determinar que ambos tuvieron un grado de participación idéntica en el presente ilícito. No se califica la presente atenuante por cuanto se va a acoger una segunda atenuante sólo en relación a este delito.

Que en relación a la segunda atenuante de responsabilidad penal alegada por la Defensa respecto al delito de robo con fuerza en las cosas en lugar destinado a la habitación, contemplada en el **artículo 11 N° 7 del Código Penal**, esto es, reparación celosa del mal causado, estos sentenciadores, por unanimidad, **la acogen**, por cuanto el ofendido Armando Modesto Martínez Sepúlveda indicó que reparó los barrotes de su casa, gastando alrededor de

\$30.000, suma que fue superada con creces y en una oportunidad aceptable, depositada por ambos encartados.

En este sentido, la defensa incorporó un Certificado emitido por el Jefe de Unidad de Servicios del Segundo Juzgado de Garantía de Santiago de fecha 30 de enero de 2014, en el que aparece que en el presente RUC de dicho Tribunal el acusado Hernán Carter consignó durante el año 2013 las siguientes cantidades: \$3.000 el 28 de agosto, \$10.000 el 04 de septiembre, \$20.000 el 11 de septiembre, \$20.000 el 25 de septiembre y \$22.000 el 14 de noviembre, dando así un total de \$75.000. Asimismo acompañó un recibo de depósito realizado por el mismo acusado Carter emitido por el BancoEstado, de fecha 20 de diciembre de 2013 por \$25.000 en la cuenta corriente del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, lo que arrojaría en total **respecto de Hernán Carter la suma de \$100.000**. En relación al acusado Marcos Toledo, incorporó un Certificado emitido por el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, el cual señala que en la presente causa Marcos Toledo consignó la suma de \$25.000 con fecha 08 de octubre de 2013 y además adjunta una fotocopia simple, que según él adolece de un error que se puede corregir antes de la sentencia ya que se hizo una consignación con fecha 11 de diciembre del 2013, por la suma de \$ 25.000 al RIT 345-2013 –Rit diverso a esta causa-, en la cuenta corriente de este Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, sin perjuicio de lo cual ya consta el otro depósito por \$25.000, por lo que **respecto de Mario Toledo habría una consignación total de \$50.000**, dando así una **suma total entre ambos de \$150.000**.

En este sentido, los depósitos se han venido consignando desde el mes de agosto del 2013 hasta el mes de enero del 2014, alcanzando a cubrir evidentemente con creces la suma de \$150.000 el arreglo que tuvo que realizar a la reja la víctima Armando Martínez –por \$30.000-. Por lo demás, debe atenderse también a las facultades económicas de los acusados, quienes han estado privados de libertad desde el día de los hechos, esto es, hace más de un año, siendo evidente que las sumas depositadas por ambos es significativa para los acusados y sus familias. En cuanto al celo exigido por la norma, el Tribunal entiende que dada la proximidad de la fecha del primer depósito en relación al ilícito –agosto- y habiendo sido casi todos los depósitos realizados durante el año 2013, es que el Tribunal entiende que bajo sus

conceptos y posibilidades ambos encartados intentaron reparar con celo el mal causado, por lo que se acoge la circunstancia modificatoria solicitada en relación a los dos acusados y respecto del segundo delito.

DÉCIMO TERCERO: Determinación de pena. Que en cuanto a la determinación de la pena, el artículo 436 inciso primero del Código Penal sanciona el delito de robo con intimidación con la pena de presidio mayor en sus grados mínimo a máximo. Concurriendo una sola atenuante muy calificada para ambos acusados y no perjudicándoles ninguna agravante y encontrándose el ilícito en grado consumado, el Tribunal puede rebajar la pena, según el artículo 68 bis del Código en un grado. En este sentido, el Tribunal accederá a dicha rebaja, por lo que en teoría podría imponerse dentro del presidio menor en su grado máximo, en su mínimo, por cuanto dicha condena aparece como la más proporcional en relación a la forma de comisión de los hechos y en definitiva se logró la recuperación del bolso sustraído.

Que por otra parte el delito de robo con fuerza en las cosas en lugar destinado a la habitación por el cual fueron condenados los acusados tiene una pena asignada de presidio mayor en su grado mínimo, el cual siendo consumado, tiene entonces como base la pena señalada. Al no perjudicarles ninguna agravante y favorecerles dos circunstancias atenuantes, de conformidad al artículo 67 del Código Penal, el Tribunal podrá rebajarla en uno, dos o tres grados, procediendo así a rebajarse en sólo un grado dado que no hay algún otro antecedente para proceder a la rebaja en dos o más grados, aplicándose así dentro de presidio menor en su grado máximo. Que, por otra parte, el artículo 69 del Código Penal establece que dentro de los límites de cada grado el Tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes y a la mayor o menor extensión del mal producido por el delito. Dado que en los hechos se recuperó el total de las especies sustraídas, y además, según lo indicado por la víctima, ésta nunca se percató del delito –con lo cual se desprende que los acusados no intentaron hacer ingreso a su casa propiamente tal-, dicha pena se aplicaría en el mínimo, por estimarse además que es la más proporcional a los hechos acreditados.

Que ahora bien, haciendo aplicación del artículo 74 del Código Penal, los acusados arriesgarían dos penas de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, dando un total de 6 años y 2 días de privación de libertad para cada uno. Por otra parte, haciendo aplicación del principio in dubio pro reo, a ambos les resulta más beneficioso la aplicación de la regla establecida en el artículo 351 inciso 2° del Código Procesal Penal, ya que evidentemente no pudiendo estimarse ambos delitos como uno solo, el Tribunal está facultado para aplicar una pena única para los dos ilícitos. Como en concreto por cada delito se aplicaría 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo – atendidas las circunstancias del caso-, ésta se aumentaría en uno o dos grados, pero tratándose de dos delitos solamente se aumentará en un grado, quedando así en presidio mayor en su grado mínimo, el cual a todas luces es más beneficiosa que la pena de 6 años y 2 días de privación de libertad, por lo que ambos serán sancionados por los dos delitos por una pena única, según se indicará en resolutive.

DÉCIMO CUARTO: Beneficios alternativos de la Ley N° 18.216. Que, atendida la extensión de la pena privativa de libertad que se aplicará a cada acusado se hace improcedente otorgarles algunos de los beneficios establecidos en la Ley N° 18.216, por no cumplir con ninguno de los requisitos establecidos en la misma, debiendo así cumplir la pena que se le impondrá a cada uno en la parte resolutive del fallo de manera efectiva.

DÉCIMO QUINTO: Costas. Que sin perjuicio de haber sido condenados ambos acusados se les eximirá del pago de las costas de la causa, atendido que han estado privado de libertad a consecuencia de esta causa desde el 24 de enero del 2013 de manera ininterrumpida, y conforme lo dispone el artículo 135 del Código de Procedimiento Civil -que se hace aplicable por lo dispuesto en el artículo 52 del Código Procesal Penal- se presume legalmente su pobreza, siendo los gastos soportados por el Estado, por disposición del artículo 51 inciso 2° del cuerpo legal referido anteriormente. Asimismo, por haber sido ambos defendidos por un profesional de la Defensoría Penal Pública, de conformidad al artículo 600 del Código Orgánico de Tribunales.

DÉCIMO SEXTO: Comiso. Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 31 del Código Penal y habiéndose establecido su efectiva vinculación con el delito de robo con intimidación, se procederá al **comiso** del cuchillo

incautado en el procedimiento según lo relatado por el carabinero aprehensor Rodrigo Cheuquian Gallardo, arma blanca que si bien no se incorporó como prueba en audiencia de juicio, sí figura dentro de los medios probatorios en el respectivo auto de apertura.

DÉCIMO SEPTIMO: Registro de huella. Que, habiendo resultado condenados los acusados **Marcos Segundo Toledo Inostroza y Hernán Jorge Carter Bahamondes** por uno de los delitos previstos en el artículo 17 de la Ley N° 19.970 y su reglamento, una vez ejecutoriada la presente sentencia, se ordena al Servicio Médico Legal ingresar las Huellas Genéticas determinadas, al Registro de Condenados administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación para su incorporación y correspondiente eliminación del registro de imputados si correspondiere. Diligencia que una vez cumplida se informará también a las entidades recién mencionadas indicando además la efectividad de la destrucción de la muestra o su conservación excepcional fundamentada.

Y, teniendo presente lo dispuesto en el número 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República; artículos 1, 3, 5, 11 N° 7 y N° 9, 14 N° 1, 15 N° 1, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 50, 67, 68, 69, 432, 436, 439 y 440 N° 1 del Código Penal; artículos 1, 4, 7, 45, 53, 93, 94, 102, 109, 295, 296, 297, 330, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 348 y 468 del Código Procesal Penal; artículos 15 y siguientes de la Ley N° 18.216; artículo 17 Ley N° 19.970 y su reglamento, artículo 600 del Código Orgánico de Tribunales, **SE RESUELVE:**

I. Que se **CONDENA** a los acusados **Marcos Segundo Toledo Inostroza y Hernán Jorge Carter Bahamondes**, ya individualizados, a sufrir cada uno la pena de **CINCO (5) AÑOS Y UN (1) DÍA DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MÍNIMO**, y a las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como **autores** de un delito de **robo con intimidación en las personas** en grado de consumado, ilícito previsto y sancionado en el artículo 436 inciso primero en relación con el artículo 432 y 439, todos del Código Penal, y un delito de **robo con fuerza en las cosas en lugar destinado a la habitación** en grado **consumado**, previsto y sancionado en el artículo 440 N° 1 del Código Penal, ambos ilícitos cometidos el 24 de enero de 2013 en la comuna de Quilicura, el primero en contra y en perjuicio

de Wladimir Alexis Garrido Gómez y el segundo en perjuicio de Armando Modesto Martínez Sepúlveda.

II. Que por no reunir los requisitos de la Ley N° 18.216, no se concede a los sentenciados **Marcos Segundo Toledo Inostroza y Hernán Jorge Carter Bahamondes** ninguno de los beneficios establecidos en la referida ley, debiendo cumplir real y efectivamente la pena impuesta, la cual se comenzará a contar del día 24 de enero de 2013, fecha desde la cual han permanecido ininterrumpidamente privados de libertad por esta causa, sirviéndole como **abono** todo este tiempo que han estado en prisión preventiva, según da cuenta el respectivo auto de apertura de juicio oral.

III. Que según lo razonado en el considerando décimo quinto, se exime del pago de las costas a los sentenciados.

IV. **Gírese cheque** a nombre de la víctima Armando Modesto Martínez Sepúlveda, una vez ejecutoriada la presente sentencia por parte del Tribunal ejecutor del fallo, con cargo a los depósitos efectuados por parte de ambos acusados en la presente causa RIT 1300090695-0 en la cuenta corriente, tanto del Segundo Juzgado de Garantía de Santiago como este Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago –previa verificación de los fondos por parte de ambos Tribunales-, suma que **debiese ascender a \$150.000 pesos**, según lo razonado en motivo décimo segundo. En el caso de consignación de fondos depositados en la cuenta corriente del presente Tribunal, se ordena su traspaso o transferencia a la cuenta corriente del Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, previa verificación de éstos, los cuales debiesen ascender a un total de \$50.000, por un depósito efectuado supuestamente por el acusado Marcos Toledo con fecha 11 de diciembre del 2013 por la suma de \$25.000 -pero que la defensa alegó que erróneamente fueron depositados en la causa RIT 345-2013 de este Tribunal, debiendo verificarse- y por un depósito efectuado por el acusado Hernán Carter supuestamente con fecha 20 de diciembre del 2013 también por la suma de \$25.000.

V. Que, se ordena el **comiso** del cuchillo incautado NUE 1721697, según lo indicado en motivo décimo sexto, especie que tendrá el destino que establece el artículo 469 del Código Procesal Penal.

VI. Dése cumplimiento al registro de huella genética de los dos

sentenciados en los términos explicitados en el último considerando del presente fallo.

VII. Dése cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley N° 18.556, incorporado por la Ley N° 20.568 de 31 de enero de 2012, sobre Inscripción automática y modificaciones al Servicio Electoral.

Que, una vez ejecutoriada esta sentencia, se devolverán a los intervinientes los documentos y otros medios de prueba incorporados al juicio y, oportunamente, se remitirán estos antecedentes al Segundo Juzgado de Garantía de Santiago para el cumplimiento de la sentencia, de conformidad a lo señalado en el artículo 468 del Código Procesal Penal.

Sentencia redactada por la Jueza Titular doña Anaclaudia Gatica Collinet.

Regístrese.

R.U.C.: 1300090695-0

R.I.T.: 349-2013

Código Delito:(802) (809)

PRONUNCIADA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE SANTIAGO, SALA INTEGRADA POR LOS JUECES RAFAEL ANDRADE DÍAZ, MARÍA LUISA RIESCO LARRAÍN Y ANACLAUDIA GATICA COLLINET, TODOS EN CALIDAD DE JUECES TITULARES DE ESTE TRIBUNAL.

Confeccionó la presente acta doña PILAR VENEGAS PAICIL, dejando constancia que es solo un resumen de lo obrado en audiencia, encontrándose íntegramente en:

 1300090695-0-1245-140207-00-01- Prueba de audio
 1300090695-0-1245-140207-00-02- Lectura sentencia - Mg. Anaclaudia Gatica Collinet

